Revisão jurídica — Capítulo 3: pendências

APTO · relatório técnico-jurídico, aba Progressão e livramento · situação em 27/10/2026, depois da versão 7.14.8.
Esta versão da revisão traz só o que continua em aberto. Os erros de resultado e de texto que já foram corrigidos no programa (branch claude/kind-keller-0dc0y0, 81 testes passando) foram retirados.

Resumo

6	10	2	7
correções pendentes no texto do relatório	teses discutíveis (acompanhamento)	escolhas de política com risco a acompanhar	pontos não confirmados

- As pendências são **só de texto do relatório** (o PDF não está no repositório). Nenhuma muda data, fração ou cabimento.
- Ficou confirmado depois da revisão: o 1/3 do primário com maus antecedentes no livramento (STJ, 5ª T.) e o teor do HC 1.076.656 (data-base depois do indulto). Também foi conferido o texto da Súmula 441/STJ.

Correções pendentes no texto do relatório

#	Onde	Tipo	Como está	Como deve ficar
1	3.2, “Lei 15.402/2026: reincidente sem violência”	Citação	“Se o SEEU aplicou 30% (II, que continua no texto)”.	“Se o SEEU aplicou 30% (inciso IV, que continua no texto)”. O II novo exige crime atual com violência ou grave ameaça.
2	3.3, “Teste geral”	Fundamento	“Não geram reincidência: a contravenção anterior (qualquer que seja o crime novo)”.	Acrescentar: “Pela LCP, art. 7º, contravenção depois de contravenção transitada gera reincidência; o programa não a conta, por escolha favorável ao assistido.”
3	3.4, exemplo da progressão refeita	Texto	“Âncora: 01/03/2026 − (0,84 × 59 = 49,6 → 49 dias) = 10/01/2026.”	“= 11/01/2026.” O resultado (17/12/2025) não muda.
4	3.4, “Regime inicial lançado depois da primeira prisão”	Citação	AgRg no REsp 2.248.958 citado como “em sentido diverso” sobre a fração sobre a pena total.	“A 5ª Turma, havendo liberdade intermediária, fixa a data-base na última prisão e reserva a primeira para livramento, indulto e comutação (AgRg no REsp 2.248.958, 09/09/2026).” É o texto que o programa já usa.
5	3.4, “Conferência da data-base pela Auditoria”	Citação	“STJ, HC 1.076.656 (indulto parcial não altera a data-base, citado pelo programa)”.	“STJ, HC 1.076.656, decisão monocrática, Rel. Joel Ilan Paciornik, 04/03/2026.”
6	3.8, “Requisitos (critério do juízo da 1ª VEP)”	Fundamento	“mantido pelo TJMS (2ª Câm. Crim., 1421350-44.2026.8.12.0000, j. 14/10/2026)”.	“O TJMS negou efeito suspensivo ao agravo do MP em ação cautelar, sem julgar o mérito (2ª Câm. Crim., 1421350-44.2026.8.12.0000, j. 14/10/2026).”

Ao reescrever o capítulo para a 7.14.8, também é preciso atualizar as regras que o programa mudou (progressão refeita, livramento sem resultado morte, saída temporária, selo de hediondo, trânsito do MP, período depurador, Título XII, saída para estudo, art. 148, convenção da unificação) e tirar dos itens 3.9 e do Capítulo 11 as incoerências que a 7.14.8 resolveu.

Teses discutíveis

"Não localizado" = a busca no JusRatio não trouxe precedente específico. Não significa que não exista.

Tese (regra)	Corrente favorável ao assistido	STJ	STF	TJMS	Avaliação
Validade da Lei 15.402/2026 (3.1)	Vício formal (bicameralismo): voltaria a redação da Lei 13.964, com 16% ao primário sem violência para fatos desde 08/05/2026.	Não localizado.	ADIs 7966-7969; liminar só para o 8 de janeiro; mérito pendente.	Não localizado.	O programa avisa das ADIs só nos crimes do Título XII. Para os demais, a fração segue a lei vigente.
Reincidente sem violência, 20% (III) × 30% (IV) (3.2)	20%: inciso mais específico e mais benéfico.	Não localizado.	Não localizado.	Não localizado.	Correto como "verificar".
Reincidente genérico em hediondo pela Lei 15.358: 70%/75% (3.2)	Analogia in bonam partem (Temas 1084 e 1196/STJ; Tema 1169/STF).	Sem precedente sobre a lei nova; a razão dos Temas 1084 e 1196 sustenta.	Tema 1169 (razão).	Não localizado.	Correto como "verificar".
Feminicídio tentado: % do hediondo sem morte (3.2)	A hipótese especial pressupõe a morte consumada.	Não localizado.	Não localizado.	Não localizado.	Tese defensável. O texto ("prática de feminicídio") alcança a tentativa; manter "verificar".
Ameaça (art. 147) com 25% (3.2)	16%: a ameaça não é meio de execução de outro crime.	HC 1.032.430 (6ª T., 11/03/2026): o percentual segue as elementares do tipo.	Não localizado.	Não localizado.	Correto como está.
Reincidência crime a crime na pena unificada (3.3, 3.6)	Só o crime cometido após o trânsito recebe a fração de reincidente.	**Contra:** AgRg no HC 790.968 (5ª T., 10/12/2024); AgRg no HC 494.119 (5ª T., 10/09/2019); AgRg no HC 1.086.646/SP (6ª T., 08/10/2026).	Não localizado.	Não localizado.	Correto como "verificar", nunca alerta.

Detração antes da fração (3.4)	Fração sobre a pena total; a detração conta como pena cumprida.	**A favor (6ª T.):** AgRg no HC 719.763 (29/03/2022); AgRg no AREsp 2.956.206 (18/03/2026); AgRg no HC 1.039.806/AM (19/08/2026). O AgRg no REsp 2.248.958 (5ª T.) trata da data-base, não da forma de aplicar a fração (ver correção 4).	Não localizado.	Não localizado.	Correto.
50% sem vedação do livramento para fato anterior a 2020 (3.6)	Retroage o 50% e o livramento segue pelo art. 83, V.	Tema 1196: tese firmada; recurso extraordinário sobrestado (DJEN 03/07/2025).	Tema 1319: repercussão geral, mérito pendente.	Não localizado.	Correto.
Exame criminológico (Lei 14.843) não alcança fato anterior (3.4)	Irretroatividade da lei mais gravosa.	**A favor:** HC 950.729 (6ª T., 03/12/2024); AgRg no HC 974.282 (5ª T., 30/04/2025); EDcl no AgRg no HC 1.091.257/RS (5ª T., 15/09/2026).	RE 1.536.743, repercussão geral reconhecida (13/06/2025); mérito não confirmado.	Não localizado.	Correto.
Primário com maus antecedentes: 1/3 no livramento (3.6)	1/3 (lacuna do art. 83, I e II, resolvida a favor do réu).	**A favor (5ª T.):** HC 57.300 (05/12/2006); REsp 751.762 (06/10/2005); HC 39.741 (21/06/2005).	Não localizado.	Não localizado.	Correto (confirmado depois da revisão).

Escolhas de política: riscos relevantes

- **Crimes de antes e de depois da Lei 14.843 na saída temporária (“atendido”).** A irretroatividade da lei está confirmada no STJ para o exame criminológico. Não foi localizado precedente sobre condenação nova cumprida junto com a antiga. O risco é moderado; recomendo manter a frase “cumprida em conjunto e não impede” como tese, sem afirmar que é entendimento firmado.
- **Fração do SEEU menor que a legal sem alerta.** O Tema 1208/STJ permite ao juízo da execução reconhecer reincidência não declarada na sentença. A data pedida com base no SEEU pode ser recalculada para mais. O programa já avisa disso no item “reincidente pela lei” (só informação). Sem outra observação.
- As demais escolhas não trazem risco jurídico relevante.

O que continua não confirmado

- Precedentes do STJ, STF ou TJMS sobre: feminicídio tentado e o percentual especial; 20% × 30% da Lei 15.402; analogia do reincidente genérico na Lei 15.358; condenação nova somada à antiga na saída temporária (Lei 14.843); a ameaça (art. 147) e os 25%.
- **RE 1.536.743** (exame criminológico): número do tema no STF (o programa diz Tema 1408) e situação do mérito.
- **Situação atual das ADIs 7966 a 7969** contra a Lei 15.402/2026: não localizei decisão do Plenário.
- O mesmo trecho do HC 1.076.656 sobre **indulto parcial**: o inteiro teor trata da data-base depois do indulto, mas a conclusão não foi lida até o fim.

- Súmulas não reconferidas na fonte: 40, 471, 526, 533, 535 e 617 do STJ; SV 56; Tema 445/STJ; Tema 1319/STF (só a anotação do STJ foi vista).
- Datas de vigência não reconferidas na fonte oficial: Lei 11.464/2007 (29/03/2007), Lei 13.964/2019 (23/01/2020), Lei 14.843/2024 (11/04/2024), Lei 10.792/2003 (02/12/2003).
- Precedentes fora do núcleo do capítulo: RHC 267.297 AgR (STF), HC 575.933, HC 41.579 e HC 23.973 (STJ).